او رقيقي او عبيدي او مماليكي لا عبيدُ عبيده كأملكُهُ ابدا ووجب بالنذر ولم يُقضَ الا ببتّ مُعيّن وهو في خصوصه وعمومه ومنع من بيع ووطئ في صيغة الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق الا لأجل واحداكما فله الاختيار وان حملت فله وطؤها في كلّ طهر مرّة وان جعل عتقه لاثنين لم يستقلّ احدُهما ان لم يكونا رسولين وان قال ان دخلتما فدخلت واحدةٌ فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك الأبوان وان علوا والولدُ وان سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا وان بهبةٍ او صدقةٍ او وصيّةٍ ان علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمَّل في جزء لم يقبله كبير او قبله وليٌّ صغير او لم يقبله لا بإرث او شراء وعليه دين فيباع وبالحكم ان عمد لشين برقيقه او رقيق رقيقه او لولد صغير غيرُ سفيهٍ وعبدٍ وذمّيّ بمثله وزوجةٍ ومريضٍ في زائدِ الثُلث ومدين كقلْع ظفْر وقطع بعض أذن او جسدٍ او سنّ او سحْلها او خرمِ انف وحلْقِ شعر أمة رفيعة او لحيةِ تاجر او وسْمِ وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه قولان والقولُ للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال وبالحكم جميعُه ان اعتق جزْءاً والباقي له كأن بقي لغيره ان دفع القيمة يومه وان كان المعتقُ مسلما او العبدُ وان أيسر بها او ببعضها فمقابِلها وفضلت عن متروك المفلّس وان حصل عتقُه باختياره لا بإرث وان ابتدأ العتق لا ان كان حرّ البعض وقُوّم على الاوّل والا فعلى حصصهما ان ايسرا والا فعلى الموسر وعُجّل في ثلث مريض أمن ولم يقوّم على ميّت لم يُوصِ وقُوّم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونُقض له بيعٌ منه وتأجيل الثاني وتدبيره ولا ينتقل بعد اختياره احدهما واذا حُكم ببيعه لعسر مضى كقبله ثم ايسر ان كان بيّن العسر وحضر العبدُ واحكامُه قبله كالقنّ